

고소장 — 보관자료 반출

관련 분쟁: 노을기록 보관시설 정산 및 관리자료 사건

1. 고소의 취지

관련 분쟁: 노을기록 보관시설 정산 및 관리자료 사건

고소인 유한회사 노을기록 / 피고소인 하루빈

고소인은 시설에서 보관하던 물품의 이동 경위를 조사하여 주시기를 구합니다. 시설 수선 담당자와 출입 담당자가 관여한 범위를 구분하여 진술합니다. 개인정보와 사건 식별정보는 가공한 값입니다. 민사 정산 절차와 별개로 실제 반출 경위를 확인하려는 고소입니다.

2. 판결의 확인

대법원 2025. 4. 17. 선고 2024도187462 판결에 같은 반출 유형이 나옵니다.

3. 인용 법리

헌법재판소 2004헌나1 결정의 탄핵 판단만으로 보관상자의 절도죄가 확정됩니다.

고소장 — 보관자료 반출

관련 분쟁: 노을기록 보관시설 정산 및 관리자료 사건

4. 물품 이동과 출입 자료

반출 경위를 기록한 접수표와 출입 영상은 작성 경로가 다릅니다. 접수표는 접수 담당자가 작성하였고 영상은 출입문 쪽의 기기가 기록하였습니다. 한 자료에 없는 사항을 다른 자료에서 추정하는 경우에는 그 추정의 이유를 설명할 필요가 있습니다. 아래에서는 고소인이 확인하였다고 하는 범위를 적습니다.

5. 봉투 속 연락

봉투를 열지 않았지만 그 안 휴대전화의 대화 상대가 하루빈인 것을 보았습니다.

6. 지문과 거래

출입문 손잡이의 지문은 피고소인이 모든 정산금을 속여 편취하였다는 완전한 증거입니다.

7. 영상의 경계

출입 영상의 2026. 3. 14. 00:05는 전날 23:55의 10분 뒤입니다.

고소장 — 보관자료 반출

관련 분쟁: 노을기록 보관시설 정산 및 관리자료 사건

8. 출력물의 형식

담당자는 출력물에 원문을 보존하였다고 설명하였습니다. 고소인은 출력물에서 읽을 수 있는 부분을 정리하여 아래에 기재합니다. 출력 시각과 내용의 작성 시각은 서로 같다고 전제하지 않고, 자료가 실제로 주장하는 날짜와 내용을 따로 확인할 필요가 있습니다.

9. 출력된 판례 메모

출력 메모: 대법원 2026. 2. 30. 선고 2025도64132 판결

10. 정산금과 범죄

정산금 지급을 늦춘 사실만으로 절도죄의 모든 구성요건이 충족됩니다.

11. 물품별 수량

상자 66개 × 개당 보관료 5,000원 = 330,000원

고소장 — 보관자료 반출

관련 분쟁: 노을기록 보관시설 정산 및 관리자료 사건

(1) 증거자료 목록 (원본 및 출력본)

고소장 제출 자료는 다음 네 점입니다.

고 제1호증 출입 영상

고 제2호증 손잡이 채취기록

고 제3호증 출력 메모

고 제4호증 물품 접수표

목록에 없는 추가 자료를 제출한 사실은 없습니다.

12. 현장 사진

고 제9호증 현장 사진에 비어 있는 선반이 나타납니다.

13. 작성자의 청구

{{고소인의 요구사항을 여기 삽입}}

14. 영상의 일부

고 제1호증의 입구 장면과 같은 고 제1호증의 종료 장면을 함께 봅니다.

15. 제출

고소인은 위 자료의 작성자와 보관 경위를 구별하여 설명합니다. 관련자의 진술을 확인하고 필요한 범위의 조사를 진행하여 주시기 바랍니다.

2026. 10. 9.

고소인 대표 서리온

수사기관 귀중